மாணவர் செயல்பாடு 3.2

இராஜா மற்றும் இரவி இருவரும் கூட்டாண்மை ஒன்றை தொடங்கினர். அவர்கள் இலாபம் மற்றும் நட்டங்களை 2:1 என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வாய் மொழியாக ஒப்புக்கொண்டனர். அவ்வாண்டின் இறுதியில், இராஜா, தான் இரவியை விட அதிகமாக உழைப்பதால் இலாபத்தில் ¾ பங்கு வேண்டும் என்று கோருகிறார். இரவி அதை ஒப்புக் கொள்ளவில்லை. இந்தச் சூழ்நிலையை நீங்கள் எவ்வாறு கையாளுவீர்கள்?

3.4 கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் இல்லாதபோது, இந்திய கூட்டாண்மைச் சட்டம் 1932 ன் படி கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளின் பயன்பாடு

கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் இல்லாதபோது அல்லது கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தில் வெளிப்படையான அறிக்கை எதுவும் இல்லாத நிலையில், சட்டத்தின் பின்வரும் நிபந்தனைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன:

(i) **கூட்டாளிகளின் ஊதியம்** [பிரிவு 13(அ)]
எந்த கூட்டாளிக்கும் ஊதியம் அல்லது உழைப்பு ஊதியம் அனுமதிக்கப்பட வேண்டியதில்லை.

(ii) **இலாபப் பகிர்வு விகிதம்** [பிரிவு 13(ஆ)]
இலாபங்கள் அல்லது நட்டங்களை கூட்டாளிகள் சமமாகப் பகிர்ந்துக் கொள்ள வேண்டும்.

(iii) **முதல் மீது வட்டி** [பிரிவு 13(இ)]
கூட்டாளிகளின் முதல் மீது வட்டி அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. கூட்டாளி ஒருவர் கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தின் படி, தான் அளித்த முதல் தொகைக்கு முதல் மீது வட்டி பெற உரிமை உடையவராயின், அந்த முதல் மீது வட்டி இலாபத்திலிருந்து மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும்.

(iv) **கூட்டாளிகளிடமிருந்து நிறுவனத்திற்காக பெறப்பட்ட கடன் மீதான வட்டி** [பிரிவு 13(ஈ)]
கடன் மீதான வட்டி ஆண்டுக்கு 6% வழங்கப்பட வேண்டும்.

(v) **எடுப்புகள் மீது வட்டி**
கூட்டாளிகளின் எடுப்புகள் மீது வட்டி விதிக்கக்கூடாது.

எடுத்துக்காட்டு 1

A, B, C மற்றும் D ஆகியோர் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கூட்டாளிகள். நிறுவனத்தில் கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் ஏதுமில்லை. பின்வருவனவற்றை எவ்வாறு மேற்கொள்வீர்கள்?

(i) A அதிக முதல் வழங்கியுள்ளார். அவர் முதல் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 12% கோருகிறார்.

(ii) B ஒவ்வொரு மாதமும் ₹ 1,000 எடுத்துக் கொள்கிறார். ஏனைய கூட்டாளிகள் B–யிடம் நிறுவனத்திற்கு ஆண்டுக்கு 10% எடுப்புகள் மீது வட்டி அளிக்குமாறு கேட்கிறார்கள். ஆனால், B அதனை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

(iii) C யிடமிருந்து நிறுவனத்திற்கு பெறப்பட்ட கடன் ₹ 10,000. அவர் கடன் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 9% வேண்டுமென்று கோருகிறார். A மற்றும் B அதனை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

(iv) D தனது முழு நேரத்தையும் தொழிலில் செலவிடுவதால் அவர் ஒவ்வொரு மாதமும் ₹ 5,000 ஊதியம் வேண்டுமென்று கோருகிறார். B மற்றும் C அதனை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

(v) A, இலாபத்தினை முதல் விகிதத்தில் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்கிறார். ஆனால் B, C மற்றும் D அதனை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

தீர்வு

நிறுவனத்தில் கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் இல்லாததால், இந்திய கூட்டாண்மைச் சட்டம், 1932–ன் நிபந்தனைகள் பொருந்தும்.

(i) எந்த ஒரு கூட்டாளிக்கும் முதல் மீது வட்டி செலுத்த வேண்டியதில்லை. எனவே, A முதல் மீது வட்டி பெற உரிமை உடையவரல்ல.

(ii) கூட்டாளியின் எடுப்புகளுக்கு வட்டி விதிக்கக் கூடாது. ஆகையால், B எடுப்புகள் மீது வட்டி செலுத்த வேண்டியதில்லை.

12th-Accountancy-Unit-03.indd 84 12/10/2021 12:50:49 AM